

1500572-08.2021.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2210748/2021 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO SUL, 13914182 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO

SUL, 287/21/120 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO SUL, 2210748 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO
SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO MAICON DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, ., Centro - CEP 13580-000, Fone: (16) 3344-
1160, Ribeirão Bonito-SP - E-mail: ribeiraobonito@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500572-08.2021.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2210748/2021 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO SUL, 13914182 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO

SUL, 287/21/120 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO SUL, 2210748 - DEL.POL.BOA ESPERANÇA DO
SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO MAICON DE ALMEIDA

Vítima:

ELEAZAR SEBRIANO e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

09/11/2022

Prioridade Idoso

TERMO DE AUDIÊNCIA - Aos 09 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, onde presente se encontrava o Dr. Victor Trevizan Cove, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente de seu cargo, ao final assinado. Às 15:30h, deu-se início à presente audiência de instrução e julgamento, nos autos da AÇÃO PENAL, feito nº 1500572-08.2021.8.26.0498, que Justiça Pública move em face de João Maicon de Almeida. Apregoadas as partes, verificou-se a presença do

representante do Ministério Público, Dr. José Carlos Monteiro; presente o réu, acompanhado de sua advogada, a Dra. Barbara Amanda Amancio Garcia. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu a vítima e uma testemunha e, ao final, interrogou o réu. Inquiridas as partes, informaram que não tinham requerimentos a formular. Não havendo mais provas a serem produzidas, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e passou a palavra às partes, que se manifestaram oralmente, por meio de debates orais. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. João Maicon de Almeida, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, letra "j", todos do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 07h30min, do interior de uma oficina, localizada na rua dos Ferrari, nº 1128, na cidade de Boa Esperança do Sul, nesta comarca, subtraiu, para si, mediante escalada, uma bicicleta de marca Caloi, de cor vermelha, aro 26, (01) um rádio automotivo da marca Pioneer de cor preta e (02) dois alto-falantes de marca ignorada, objetos esses descritos e avaliados a fls. 19/20, no valor total de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), pertencentes a Eleazar Sebriano. A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fls. 44), o réu citado (fls. 52) e apresentou resposta à acusação (fls. 74/78). Não sendo caso de absolvição sumária,. Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de debates orais. É o relatório. Fundamento e Decido. A ação é procedente. A materialidade restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 4/5, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18, Auto de Avaliação de fls. 19/20, laudo pericial de fls. 21/25, bem como pela prova oral produzida. A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos. O réu confirmou que entrou no imóvel da vítima por meio de escalada e furtou uma bicicleta, toca cd e dois alto-falantes. Disse que pintou a bicicleta da cor preta para vender o objeto. A vítima Eleazar Sebriano, declarou que quando chegou em sua oficina constatou que alguns objetos havia sido subtraídos. Sendo uma bicicleta de sua propriedade e os demais de um cliente. Informa que os bens foram devolvidos à vítima. Informa que o réu pulou o muro que possui cerca de 2,20 metros de altura. Disse que o réu devolveu os bens. Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o acusado praticou o crime de furto lhe imputado na denúncia. Com efeito, as testemunhas ouvidas nos autos, seguiram firmes em seus depoimentos, narrando de forma cristalina a dinâmica dos fatos imputados ao acusado na denúncia. Demonstrada, também, a qualificadora da escalada, confirmada pelo réu e pelo laudo pericial juntado a fls. 21/25, que concluiu que o ingresso ao imóvel da vítima só pode ocorrer por meio de escalada. Assim, o furto qualificado foi consumado, eis que os bens da vítima foram, efetivamente, retirados de sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse tranquila e desvigiada do acusado. Passo à dosimetria da pena. Respeitando o sistema trifásico, verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme se verifica da certidão de fls. 64/69. Já foi processado e condenado várias vezes por crimes contra o patrimônio e ainda continua reiterando na prática do mesmo crime. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais ficam compensadas, Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu João Maicon de Almeida, qualificado no auto, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa, como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Diante dos maus antecedentes e da reincidência, o réu não faz jus aos

benefícios contidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceu durante a instrução. Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe; expeça-se mandado de prisão. Com o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se guia de execução, remetendo-se à VEC competente. Elabore-se o cálculo da pena de multa e encaminhe-se ao representante do Ministério Público para ajuizamento da ação competente. Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada, pela atuação total - código 301. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se e, oportunamente, arquivem-se". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Sílvia Adriana Simões Cândido), escrevente, digitei e subscrevi.